

10 SITUAÇÕES QUE VOCÊ PRECISA APRENDER NAS LEIS DO IMÓVEL

CAROLINA PAVÃO

IG: CAROLINAPAVAO
CAROLINA@PAVAOEASSOCIADOS.COM.BR

IMPORTANTE

A DEPENDER DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA A SER INTERMEDIADA, SERÁ NECESSÁRIO ACESSO A ALGUMAS LEIS CONEXAS E EM CONJUNTO. POR EXEMPLO:

Alienação Fiduciária

Parcelamento do Solo

CDC

Incorporação Imobiliária

Turismo

Locações

Código Civil

Multipropriedade

PONTO 01

CONTRATO

FAZ LEI ENTRE AS PARTES

(com exceção do que não for lícito, renunciável ou que traga desequilíbrio excessivo entre as partes.)

PONTO 02

**ANTES DO CONTRATO, NECESSÁRIO O REALIZAR
DA DILIGÊNCIA PRÉVIA DO IMÓVEL E DAS PARTES**

(Due Diligence)

PONTO 03

**EM UM MESMO CONTRATO
POSSO TRABALHAR COM MAIS DE UMA LEI.**

PONTO 04

LEI, SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA?



PONTO 05

**TENHA CERTEZA QUE A INFORMAÇÃO
REPASSADA AO CLIENTE É CORRETA.**

EX. É LEI OU APENAS UM PROJETO DE LEI?

PONTO 06

VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CONFORME LEI (Art.104, CC):

Agente capaz

Objeto lícito

Forma prescrita em lei

PONTO 07

OBRIGAÇÃO DE PAGAR IMPOSTOS E EMOLUMENTOS DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL.

Fundamento legal: Código Tributário Nacional, art. 130, 131 e 42.

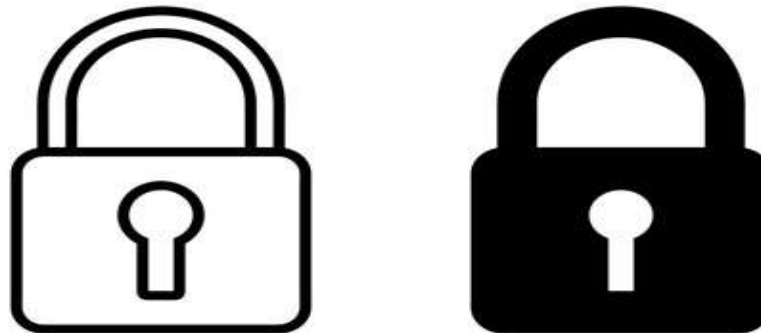
PONTO 08

**CORRETOR DEVE OU NÃO DEVOLVER SEUS
HONORÁRIOS EM EVENTUAL DISTRATO OU
RESCISÃO?**

**EM QUAIS MOTIVOS É CABÍVEL A DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM?
DE QUEM É A OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER?**

PONTO 09

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO



PONTO 10

- A LEI APLICADA É A MESMA PARA TODAS AS PARTES, BEM COMO O QUE ESTÁ NO CONTRATO. CONTUDO, **QUANDO FOR NECESSÁRIO O USO DE ACORDOS** PARA RESOLUÇÃO DE UM CONFLITO, LEMBRE-SE, AMBAS AS PARTES NECESSITAM FAZER CONCESSÕES A FIM DE EVITAR PROCESSOS JUDICIAIS.

Ex. atrasos na entrega da obra, aditivos e distratos.

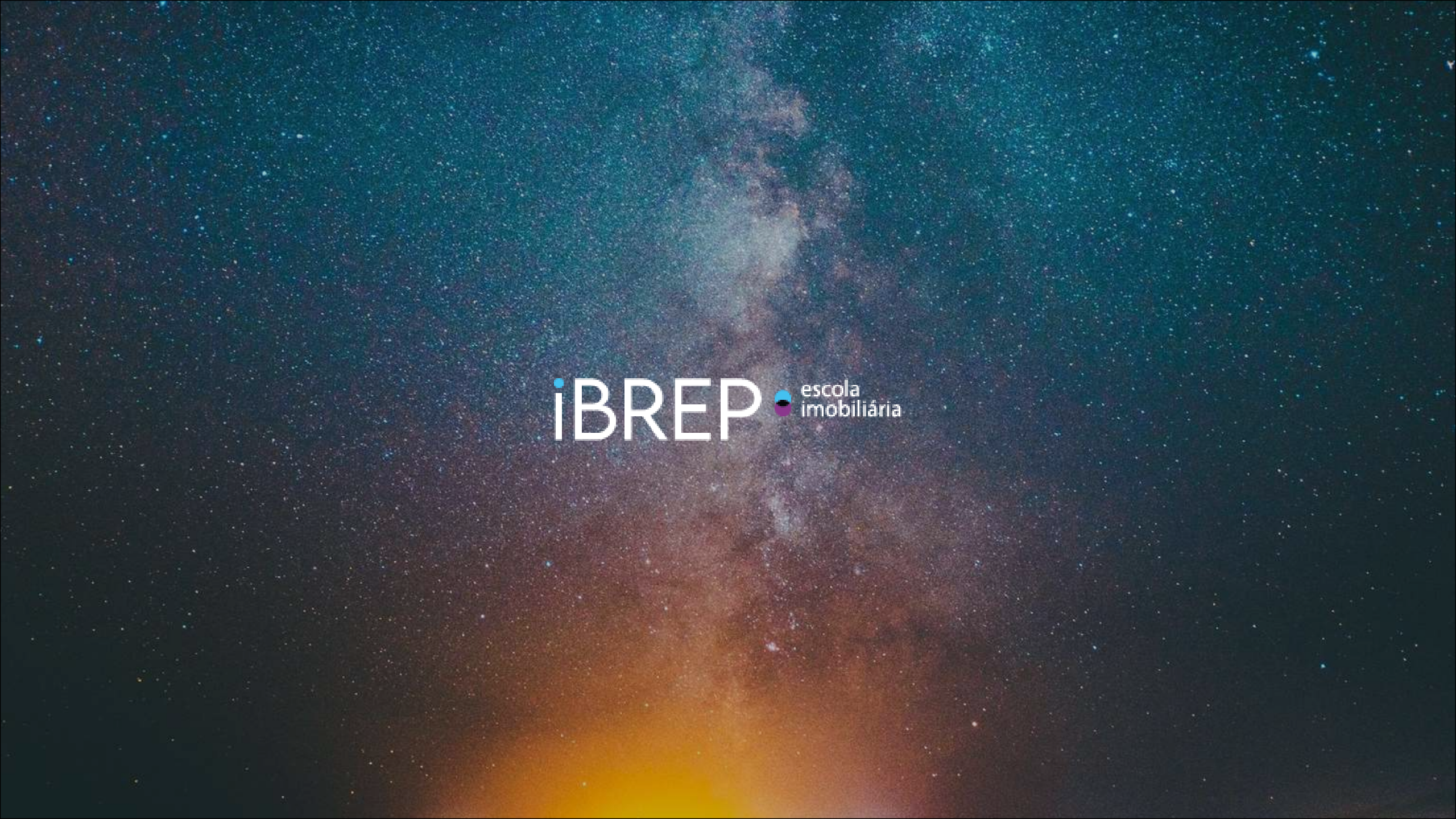
SOBRE ACORDOS

OS ACORDOS DEVEM OCORRER:

- **DENTRO DA LEI**
- **DE MANEIRA FORMALIZADA**
- **COM INSERIR DE PRAZOS E PENALIDADES**
- **QUEM SE OBRIGA, QUEM RECEBE, QUANDO E ONDE**
- **ASSINATURA NO ACORDO DAS MESMAS PARTES DO CONTRATO ORIGINAL**
- **ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS**

A SOCIEDADE MUDA, AS LEIS MUDAM.

**SEJA CURIOSO,
BUSQUE INFORMAÇÕES DE FONTES SEGURAS
SEMPRE SE ATUALIZE.**



IBREP  escola
imobiliária